



ЛЬВІВСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА



СВІТ ПРАВА

ПРОГРАМА
«Відкриті торги на новий лад. Найголовніше про основне!»
ДЕНЬ №1

Час	Тема виступу
9:30-09:50	Реєстрація учасників семінару
09:50-10:00	Відкриття семінару. Вступне слово
10:00-10:15	1. Початок роботи: - Нормативно правове забезпечення закупівельної діяльності в умовах воєнного стану. - Як взаємодіють Постанова КМУ №1178 та Закон 922, яким нормативно-правовим актом керуватися у своїй діяльності? - Ключові аспекти роботи УО в умовах воєнного стану.
10:15-11:45	Відкриті торги: <i>Як правильно скласти Тендерну документацію для успішного проведення відкритих торгів з врахування останніх змін до Постанови КМУ №117?</i> 2. Основні та обов'язкові складові тендерної документації: - Формування технічної специфікації при закупівлі товарів, робіт, послуг. На що звертає увагу ДАСУ? - Кваліфікаційні критерії, чи обов'язково та в яких випадках як правильно прописувати. - Забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору; як скласти вимоги та про що слід пам'ятати про публікації оголошення в ЕСЗ; 3. Оновлені вимоги до учасника та учасника-переможця у воєнний час. Відновлення роботи відкритих реєстрів.
11:45-12:00	Каво-перерва
12:00-14:00	4. Алгоритм проведення відкритих торгів - Що варто врахувати при визначенні кінцевого строку подання пропозицій? - Строки на оприлюднення в ЕСЗ рішень уповноваженої особи по закупівлі. - Чи можна проводити відкриті торги без застосування аукціонів? 5. Внесення змін та роз'яснень до тендерної документації. Антидемпінгові заходи. 6. 24 години на виправлення помилки: що і в яких випадках не можна давати на виправлення. Документальне оформлення. 7. Аномально низька ціни – як діяти Замовникам та Учасникам? 8. Порядок оскарження процедур закупівель: що врахувати Замовнику?

	- Строки на оскарження умов Тендерної документації та результатів кваліфікації. - Дії органу оскарження у разі подання скарги. Що відбувається закупівлею на різних етапах її проведення? - Скарга щодо рішення про відміну торгів. Як діяти Замовнику далі? - Рахуємо строки на виконання рішення АМКУ правильно. - Розбір останньої практики найактуальніших та найцікавіших рішень АМКУ.
З 14.00	Розбір практичних ситуацій, відповіді на запитання учасників навчання.

ДЕНЬ №2

09:50-10:00	Відкриття семінару. Вступне слово
10:00-11:30	9. Договір за результатами закупівлі: - Хто виступатиме сторонами договору при закупівлі товарів робіт та послуг? - Істотні умови, порядок внесення змін до ціни за одиницю та суми договору, з врахуванням особливостей передбачених Постановою КМУ №1178 ; - Види договірної ціни при закупівлі робіт. чим керуватися та як визначити в проекті договору? - Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили: як прописати в умовах договору та практика застосування; - Можливість одностороннього розірвання договору; - Права та обов'язки сторін: що прописати в першу чергу? - Невід'ємні частини договорів: які додатки мають бути обов'язково в кожному договорі про закупівлю? - Строк дії договору. Чим регулюється та як визначити правильно? - Умови оплати в договорах про закупівлю: аванс чи післяплата, у якому розмірі можна? 10. Додаткові угоди: коли можна укладати і що з ними робити? - Порядок зміни та розірвання договорів - Який договір є нікчемним?
11:30-11:45	Каво-перерва
11:45-13:30	11. Про роботу ДАСУ в умовах війни. - Нормативно-правове регулювання та алгоритм проведення моніторингу ДАСУ. - Підстави для здійснення моніторингу закупівель: які найчастіше застосовуються і у яких випадках? - Строк та стадії здійснення моніторингу, як правильно порахувати? - Висновок за результатами моніторингу ДАСУ. Алгоритм дій замовника. 12. Хто і за що може нести відповідальність? Розміри та строки накладення штрафів на УО та керівника Замовника.
З 13.30	Розбір практичних ситуацій, відповіді на запитання учасників навчання.